

1504258-88.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertiooga

Foro: Foro de Bertiooga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Ele confirmou que a droga era para tráfico.

Diego Oliveira de Almeida declarou que: estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas. Avistaram o indivíduo, o qual tentou se esquivar. Com ele foram encontradas treze pedras análogas ao crack e R\$ 25,00. Nas imediações encontraram sacola com mais drogas. Questionado, o mesmo declarou que trabalhava no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertiooga

Foro de Bertiooga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertiooga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504258-88.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504258-88.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350131/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 22128673 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2350131 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONESIO ANTONIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de LEONESIO ANTONIO DA SILVA na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput da Lei 11.343.2006.

Consta na denúncia que: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de dezembro de 2021, às 17h30, na Rua Sebastiao, 405, nesta cidade e comarca de Bertiooga, LEONESIO ANTONIO DA SILVA, qualificado a fls. 02, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de maconha, pesando 6g (seis gramas), 05 (cinco) porções de cocaína, pesando 6g (seis gramas) e 26 (vinte e seis) porções de crack, pesando 5g (cinco gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 03, auto de constatação preliminar de fls. 05 e fotografias de fls. 26/28. Segundo apurado,

o denunciado agia de forma suspeita em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao notar a presença dos Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina pelo local, tentou fugir. Capturado, durante a abordagem, constatou-se que ele trazia consigo 13 (treze) porções de crack, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, além de R\$25,00 (vinte e cinco reais). No mais, próximo ao local onde o denunciado estava, os Policiais Militares encontraram um saco plástico com o restante das substâncias entorpecentes, também embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida e as circunstâncias do flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do acusado em 26 de dezembro de 2021 (fls. 62/64).

Oferecida a denúncia, foi apresentada Defesa prévia às fls. 118/122.

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 (fl. 123), ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado, tendo as partes de manifestado oralmente, conforme termo de audiência.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade delitiva restou demonstrado por: a) auto de prisão em flagrante (fl. 04); b) auto de exibição e apreensão (fl. 06); c) auto de constatação (fl. 08); c) laudo pericial (fls. 113/115).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

Edcarlos declarou que: estavam em patrulhamento por motocicletas em local conhecido pelo tráfico de drogas. Avistaram alguns indivíduos, tendo sido abordados. Um deles foi abordado com treze pedras de crack e R\$ 25,00. Nas proximidades foi encontrada uma sacola com entorpecentes, tendo ele assumido a propriedade das drogas. Não conhecia o réu. Havia mais três pessoas, que foram conduzidos para o DP. No DP o delegado resolveu libera-los. Ele confirmou que a droga era para tráfico.

Diego Oliveira de Almeida declarou que: estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas. Avistaram o indivíduo, o qual tentou se esquivar. Com ele foram encontradas treze pedras análogas ao crack e R\$ 25,00. Nas imediações encontraram sacola com mais drogas. Questionado, o mesmo declarou que trabalhava no tráfico há pouco tempo.

Em seu interrogatório, o réu declarou que tem 43 anos. Solteiro. Sem filhos.

Ajudante de pintor. É usuário de drogas. Ficou devendo na boca. O gerente o obrigou a trabalhar na boca, sob pena de quebrar as pernas. Era o primeiro dia ali.

Há, portanto, prova robusta para a condenação, consistente na apreensão do acusado com os entorpecentes, bem como a confissão deste.

Diante da quantidade ínfima de entorpecentes, cabível a incidência do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Quanto ao tópico, malgrado os maus antecedentes, o E.

Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em situações excepcionais, a incidência do redutor quando a condenação for remota ou não apresentar relação com o crime em comento (RECURSO ESPECIAL Nº 2017646 - SP (2022/0239069-2). Trata-se, justamente, da hipótese dos autos, observando que a condenação anterior decorre de fato antigo (16/01/2012, conforme processo 0000117-43.2012.8.26.0075) e não tem relação com o tráfico de drogas (artigo 155, § 4º, I e IV c/c artigo 14, II do Código Penal).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 43/44 denota maus antecedentes. Em relação à conduta social e à

personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas serão valoradas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de invoca-las nesta oportunidade,

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5a 7m 15d de reclusão e 563 dias-multa.

Diante da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6, retornando-a ao patamar mínimo.

Na terceira fase, aplico o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, considerando a quantidade ínfima de entorpecente.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR LEONESIO ANTONIO DA SILVA ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, mais 501670 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput e § 4º da Lei 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presto.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II)..

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA